

TOP 7:

Gesetz zur Modernisierung des Designrechts und zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Drucksache: 562/26

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Mit dem Gesetz sollen Vorgaben der Richtlinie (EU) 2024/2823 über den rechtlichen Schutz von Designs umgesetzt werden. Die Richtlinie dient der Modernisierung und weiteren Harmonisierung innerhalb der EU und soll ein einheitliches Schutzniveau im Hinblick auf Designs schaffen.

Zudem sollen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt modernisiert und vereinfacht werden, sodass insbesondere Einzelanmelder sowie kleine und mittlere Unternehmen die Schutzsysteme noch besser nutzen können. So sollen Potenziale der Kreativindustrie ausgeschöpft und Anreize für die Anmeldung von Schutzrechten gesetzt werden.

Im Einzelnen sollen Anmeldevoraussetzungen für Designs innerhalb der EU angeglichen werden. Neue Designformen wie beispielsweise animierte Designs sollen ausdrücklich anerkannt und deren Anmeldung vereinfacht werden (§ 1 Nummer 1 DesignG). Der Designschutz soll auf vorbereitende Handlungen des 3D-Drucks erweitert werden (§ 38 Absatz 1 Satz 3 DesignG). Ebenfalls soll ein Eintragungssymbol (in Form des Buchstabens D innerhalb eines Kreises) etabliert werden, mit dem Anmelder ihre eingetragenen Designs kennzeichnen können (§ 38b DesignG). So soll das Bewusstsein der Bevölkerung für den Designschutz gestärkt werden. Der mit der Richtlinie eingeführten, europaweit verbindlichen Reparaturklausel für nationale Designs soll durch Anpassungen der bereits geltenden nationalen Reparaturklausel entsprochen werden (§ 40a DesignG). Ebenfalls wird eine Durchführregelung geschaffen, die den Designschutz auch auf den Durchfuhrverkehr erstrecken soll. Damit sollen Rechtsinhaber die Durchfuhr von Designs, die mit geschützten Designs identisch sind, verbieten können und so Produktpiraterie eingedämmt werden. Die bisherige Beschränkung auf Maßnahmen im Herkunfts- oder Bestimmungsstaat der Er-

zeugnisse soll damit entfallen (§ 38a DesignG).

Insgesamt soll das Designrecht technologieoffen bleiben und an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.

Änderungen sind im Designgesetz, im Markengesetz, im Patentkostengesetz sowie der Designverordnung vorgesehen.

Damit diene das Gesetz der Erreichung der Zielvorgaben der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele 8 „Wirtschaftswachstum“, 9 „Innovation“ und 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“.

II. Zum Gang der Beratungen

Der Bundesrat hat in seiner 1065. Sitzung am 8. Mai 2026 zu dem zugrundeliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung Stellung genommen (BR-Drs. 180/26 (Beschluss)). Dabei forderte der Bundesrat, dass die Entwerferbenennung nicht optionaler Teil des Antrages zur Eintragung eines Designs, sondern verpflichtend sein sollte (vgl. § 11 Absatz 2 DesignG-E), um die Transparenz über die schöpferische Herkunft zu schaffen und die Prüfung zu erleichtern, ob ältere Rechte der Eintragung entgegenstehen.

Der Deutsche Bundestag hat am 24. September 2026 den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucksache 21/8158) angenommen. Der vom Ausschuss angenommene Änderungsantrag beinhaltet einige Änderungen: Unter anderem werden aufgrund der Verordnung (EU) 2026/715, die nach Fertigstellung des Gesetzentwurfes verabschiedet wurde, Verweise im Designgesetz angepasst und einheitlich der Begriff „Unionsdesign“ statt „Unionsgeschmacksmuster“ verwendet. Aufgrund von Änderungen der DPMA-, Patentkostenzahlungs- und Designverordnung seien im Gesetzentwurf redaktionelle Anpassungen erforderlich, um Überschneidungen und Bezüge zu berücksichtigen. Mit dem neuen § 15b UWG wird klargestellt, wie mit Waren umzugehen ist, die vor dem 27. September 2026 in Verkehr gebracht wurden, und damit die Auslegung der Europäischen Kommission aus ihrem Frage-und-Antwort-Papier zur Richtlinie (EU) 2024/825 in nationales Recht umgesetzt.

III. Empfehlung des Rechtsausschusses

Der **Rechtsausschuss** empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen.

